

نموذج النظام الاساسي: الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك وحيد

LegalAI Morocco — المملكة المغربية

نموذج النظام الأساسي لشركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد (SARL AU)

****STATUTS****

****SOCIETE [اسم الشركة]****

****SARL AU****

****AU CAPITAL DE [مبلغ رأس المال] DIRHAMS****

****SIEGE SOCIAL : [عنوان الشركة]****

****Le Soussigné : ****

[عنوان الشريك الوحيد] ، titulaire de la CIN N° [رقم البطاقة الوطنية] ، né le [تاريخ الميلاد] ، [الجنسية] ،
demeurant à [اسم الشريك الوحيد] ،

****Lequel a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à associé unique qu'il décide de constituer.****

****TITRE I : FORME-DENOMINATION-OBJET-SIEGE-DUREE****

****ARTICLE 1 : FORME****

Il est formé par le soussigné, propriétaire des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée à associé unique qui sera régie par les lois et règlements en vigueur au Maroc et notamment le Dahir N° 1-97-49 du 5 Chaoual 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi N° 5-96 tel qu'il a été modifié et complété.

****ARTICLE 2 : DENOMINATION SOCIALE****

La société prend la dénomination de : [اسم الشركة] .

Société à responsabilité limitée à associé unique – SARLAU.

Dans tous actes, factures, bordereaux et pièces quelconques concernant la société, la dénomination devra être suivie des mots écrits visiblement et en toutes lettres, "Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique", ou des initiales (SARL.AU).

****ARTICLE 3 : OBJET SOCIAL****

La société a pour objet : [وصف النشاط التجاري].

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, se rattachant directement ou indirectement aux objets précités, ou susceptibles de favoriser la réalisation et le développement, ainsi que toute participation directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans les entreprises poursuivant des buts similaires ou connexes.

****ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL****

Le siège social est fixé à : [عنوان الشركة].

Il pourra être transféré en tout autre lieu en vertu d'une décision de l'associé unique, des succursales ou agences peuvent être créées par une décision de l'associé unique.

****ARTICLE 5 : DUREE DE LA SOCIETE****

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue par la loi ou par les présents statuts.

****TITRE II : APPORTS-CAPITAL SOCIAL-PARTS SOCIALES****

****ARTICLE 6 : APPORTS****

Il est fait apport à la présente société par [اسم الشريك الوحيد], le soussigné, l'associé unique, de la somme de [المال مبلغ رأس] DIRHAMS.

****ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL****

Le Capital social est fixé à la somme de [مبلغ رأس المال] DIRHAMS. IL est divisé en [عدد الأسهم] parts sociales d'une valeur nominale de [قيمة السهم] DIRHAMS, numérotées de 1 à [عدد الأسهم]. Le soussigné, associé unique, déclare que l'attribution des parts ci-dessus a été faite en conformité de ses apports en numéraire.

****ARTICLE 8 : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL****

8-1- AUGMENTATION :

Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en espèces ou par l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves, primes ou bénéfices soit par création de parts nouvelles, soit par l'élévation de la valeur nominale des parts sociales existantes.

L'augmentation de capital est constatée par une décision signée par l'associé unique.

Les tiers étrangers à la société, qui souscriraient des parts sociales lors d'une augmentation de capital doivent être agréés en qualité de nouveaux associés par une décision de l'associé unique.

ARTICLE 9 : PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent en aucun cas être représentées par des titres négociables elles ne peuvent, non plus, faire l'objet d'une souscription publique.

Le titre de l'associé résultera des présents statuts et des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement consenties.

ARTICLE 10 : CESSION DE PARTS SOCIALES

Toute cession de parts sociales doit être constatée par un acte SOUS seing privé ou par acte authentique, elles devront être signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte ayant date certaine conformément au Dahir formant Code des obligations et contrats.

Les parts sociales sont librement cessibles entre conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement. Elles sont également, librement transmissibles par voie de succession.

TITRE III : GERANCE

ARTICLE 13 : NOMINATION DUREE ET POUVOIRS DE LA GERANCE

13-1- NOMINATION

La société est gérée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par décision de l'associé unique.

Et dès à présent [اسم الشريك الوحيد] est nommé gérant de la société pour une durée [مدة التعيين].

La société sera valablement engagée pour tous les actes et toutes les opérations la concernant par la signature du gérant, mais il ne peut faire usage de cette signature que pour les besoins de la société.

****ARTICLE 14 : REMUNERATION****

Le Gérant doit consacrer tout le temps et tous soins nécessaires au bon fonctionnement de la société. Les conditions de rémunération du ou des gérants seront fixées dans un acte postérieur.

****TITRE IV : DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE****

****ARTICLE 16 : DECISIONS -REG**

توقيع المكتري توقيع المكري

